# 万业互联云商户入驻服务协议

**甲方（平台方）：九江市瑞伟固德工程有限公司；**

**统一社会信用代码：91360481MA39U4GA9B；**

**住所地：江西省瑞昌市武蛟乡大桥村；**

**联系人：熊文；**

**联系电话：18170243585。**

**乙方（入驻商户）：**_____（名称/姓名）；

统一社会信用代码/身份证号：_____；

经营地址：_____；

联系人：_____；

联系电话：_____。

**鉴于**：甲方运营“万业互联云”平台（以下简称“平台”），平台面向本地市集与社区商业，通过微信小程序将供应链、地摊及销售终端商户、消费者与异业门店串联，为商户提供集中供货对接、扫码点餐与收款工具、消费积分发放与兑换等一体化经营服务；乙方自愿申请入驻平台，利用平台服务开展经营活动。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络交易监督管理办法》等法律法规及规章，经友好协商，就商户入驻及平台服务相关事宜订立本协议，共同遵守。

## 第一条 定义与解释

**1.1 平台**：指由甲方运营、通过微信小程序等方式向商户、消费者提供本地商业交易撮合、经营工具与积分服务的信息网络经营场所及配套服务系统。

**1.2 商户**：指经甲方审核通过并在平台注册开展经营活动的企业、个体工商户或其他合法经营者，包括地摊、移动摊位、档口、门店等销售终端，本协议下称“乙方”。

**1.3 供应链**：指向平台商户集中供货的商品或服务供应商。

**1.4 异业门店**：指与平台合作、接受消费者使用平台积分进行兑换或抵现的商户及经营主体。

**1.5 消费者**：指通过平台或商户经营场景购买商品或服务的自然人。

**1.6 平台规则**：指甲方不时制定、修订并公布或通知的入驻标准、运营规范、交易规

则、积分规则、处罚规则、收费规则及其他平台制度，包括以附件形式构成本协议组成部分的规则。平台规则经甲方公示或通知后对乙方具有约束力。

**1.7 积分**：指由乙方按平台规则通过采购沉淀形成额度池，在交易成交时由平台按规则划拨给消费者的平台积分，用于在平台及合作异业门店范围内按规则兑换或抵现。

**1.8 服务费**：指乙方因使用平台服务按平台规则向甲方支付的费用，包括交易抽成及分级服务费。

**1.9 二清**：指未取得支付业务许可的主体从事的客户资金归集与二次清算行为。

# 第二条 入驻申请与审核

**2.1** 乙方应按平台要求在线提交入驻申请及资质材料，并按附件一《商户入驻审核标准》接受甲方审核。审核通过的，乙方完成账号开通并签署本协议后正式入驻平台。

**2.2** 入驻申请材料包括但不限于：主体资质材料、行政许可材料（如需）、经营信息（经营品类、经营场所或摊位信息、联系方式）、商品或服务信息、信用状况说明等，具体以附件一及平台规则为准。

**2.3** 甲方依据附件一《商户入驻审核标准》及平台规则独立作出审核决定；审核不通过的，乙方在补充完善材料后可重新申请。甲方有权拒绝不符合审核标准的入驻申请。

**2.4** 乙方保证其申请材料及后续提交的信息真实、准确、完整、有效，并持续满足入驻审核标准。乙方弄虚作假或丧失准入资格的，甲方有权不予入驻或解除本协议，由此产生的损失由乙方承担。

**2.5** 乙方主体信息、经营信息或资质发生变更的，应在变更发生后五个工作日内向甲方更新备案；乙方未及时更新的，相应法律后果由乙方自行承担。

# 第三条 平台服务内容

**3.1** 乙方入驻审核通过并签署本协议后，甲方应在五个工作日内为乙方开通平台账号及相应服务功能。

**3.2** 在协议期限内，甲方按平台规则向乙方提供下列一项或多项服务（以平台实际开放的功能为准）：

- 账号开通与店铺（摊位）页面管理服务；
- 供应链集中供货信息对接服务，协助乙方对接稳定货源；
- 扫码点餐、扫码下单及收款工具对接服务；
- 消费积分发放、记录与兑换体系接入服务；
- 异业门店积分核销网络的接入与运营支持服务；

- 交易数据统计与经营分析等运营支持服务；
- 平台规则范围内的其他服务。

**3.3** 平台服务的具体内容、开放范围及功能状态可能随产品迭代或运营需要调整，甲方通过平台公告或通知方式告知乙方；调整不影响本协议其余条款的效力，双方按调整后的实际服务继续履行。

**3.4** 甲方按平台规则保障平台服务的基本稳定运行；因系统维护、升级、第三方原因、不可抗力或乙方自身原因导致服务中断或异常的，甲方在法律法规允许范围内不承担责任。

# 第四条 平台运营规范

**4.1** 乙方应依法、依规经营，遵守国家法律法规、监管要求、平台规则及商业道德，不得从事任何违法、违规或不正当经营活动。

**4.2 商品与服务合规**：乙方提供的商品或服务应为正品，来源合法，质量合格，符合国家强制性标准及标签标识、包装、宣传相关要求；不得经营违禁品、侵权仿冒品、过期变质商品或法律法规禁止经营的商品服务，不得进行虚假宣传、价格欺诈、刷单炒信或不正当竞争。

**4.3 消费者权益保护**：乙方应依法保障消费者知情权、选择权、公平交易权及退货退款等合法权益，妥善处理消费者咨询、投诉与售后；因乙方商品、服务或经营行为引发的消费者投诉、行政处罚、诉讼仲裁及其他责任，均由乙方自行承担。

**4.4** 乙方不得冒用甲方或平台名义从事经营活动，不得擅自使用甲方或平台商标、标识及品牌素材，不得以甲方或平台名义对外作出承诺、收取款项或签订合同。

**4.5** 乙方应遵守附件二《平台运营规范细则》所列禁止行为清单；甲方有权依据平台规则对乙方违规行为进行处理。

**4.6 检查与配合**：乙方应配合甲方依法律法规及平台规则实施的经营检查、合规核查及监管机关要求的调查；乙方无正当理由拒不配合的，甲方有权暂停相关服务。

**4.7 处理措施**：乙方违反本协议或平台规则的，甲方有权视情节轻重采取警告、限制功能、商品或服务下架、暂停积分发放、暂停结算、暂停服务、解除本协议等措施；平台规则另行设定保证金或信用保证机制的，从其规定。

**4.8 甲方义务**：甲方应按平台规则向乙方提供服务，依法保护乙方经营信息及个人信息安全；甲方调整平台规则的，按本协议第 7.4 款约定通知乙方。

# 第五条 商户交易规则

**5.1 交易流程**：消费者通过平台或商户经营场景完成商品服务选择、下单与支付，交易

按平台规则及支付机构规则进行。

**5.2 货款结算**：交易货款直接进入乙方自有收款账户，由乙方与消费者直接结算。甲方不代收、代管、代付商户经营资金，不参与资金归集或二次清算，不构成资金结算方、支付机构或交易担保方，不对商户收付款、资金安全及第三方支付风险承担责任。甲方仅向乙方提供交易工具、信息与技术服务，并按本协议约定收取服务费。

**5.3 价格与促销**：乙方自主定价，在平台规则范围内自主开展促销活动；促销价格应符合价格相关法律法规，不得实施先涨价后降价等虚假促销。

**5.4 退款与售后**：退货退款及售后规则按平台规则执行。乙方应在平台规则确定的期限内处理消费者退款及售后请求；乙方拖延或拒不处理的，甲方可依平台规则先行协调处理，并有权向乙方追偿由此产生的损失。

**5.5 对账**：甲方按平台规则向乙方提供交易、结算数据查询服务；双方以平台系统记录的数据为对账基础，对数据有异议的，以可核验的支付机构数据及甲方系统记录为准。

**5.6 异常交易**：乙方不得伪造交易、虚构订单、套取积分或从事其他异常交易；存在上述行为的，甲方有权作废相关交易、追回积分、拒绝或调整结算并追究乙方责任。

**5.7 供应链交易独立**：平台为乙方提供供应链供货信息对接服务，乙方与供应链供应商之间的购销、交付、质量、结算关系由双方自行约定并独立承担，甲方不对供应链商品或服务的质量、交付及乙方与供应链之间的交易承担责任。

**5.8** 乙方与异业门店之间不因本协议产生直接权利义务关系；消费者在异业门店使用积分核销产生的争议，按平台规则处理。

# 第六条 积分与额度池

**6.1 积分性质**：积分是平台向消费者提供的兑换与抵现营销工具，不具有法定货币属性，不构成预付款、储值或债权凭证；甲方及平台不对积分承担现金兑付或价值担保责任。

**6.2 额度池**：乙方按平台规则以采购沉淀方式形成积分额度池；交易成交时，平台按规则从乙方额度池划拨相应积分至消费者账户。

**6.3 核销**：消费者取得的积分可在平台合作异业门店按该门店自定规则兑换或抵现；异业门店的核销规则由该门店制定并公布，涉及平台结算的按平台规则执行。

**6.4** 积分的使用范围、有效期、限额及作废规则以平台规则为准；乙方不得协助或变相协助消费者套现、倒卖或变相转让积分。

**6.5** 乙方经营终止、协议解除或平台规则另有规定的，乙方额度池及未核销积分的处理按平台规则执行。

# 第七条 费用与结算

**7.1** 乙方应按平台规则向甲方支付服务费，包括交易抽成与分级服务费；具体费率以平台公布的收费规则或双方书面确认为准（费率：_____）。

**7.2 结算周期**：服务费按月结算。甲方于每期结束后向乙方出具结算单，乙方应在收到结算单及甲方开具的合法有效发票后十五个工作日内支付当期服务费。

**7.3 逾期支付**：乙方逾期支付服务费的，按逾期金额每日万分之五向甲方支付违约金；逾期超过三十日的，甲方有权暂停或终止相关服务、暂停积分发放，并有权解除本协议。

**7.4 费率调整**：甲方有权按平台规则调整服务费标准，调整以公告或通知方式提前七日告知乙方；乙方不同意调整的，可在公告期内书面申请退出合作并按本协议第十一条约定处理；公告期满乙方未申请退出的，按调整后标准继续履行本协议。

**7.5 税费**：乙方依法申报缴纳其经营收入相关税费，并依法向消费者开具发票；甲方就其收取的服务费依法开具发票并承担相应纳税义务。

# 第八条 知识产权、数据与保密

**8.1 素材授权**：乙方授权甲方及平台在提供平台服务、推广运营所必需的范围内，使用其商品信息、图片、品牌素材（包括上架展示、推广运营、客服售后、纠纷处理及合规审查），乙方保证相关素材来源合法、权利完整，不侵犯任何第三方合法权益；第三方主张权利的，由乙方负责处理并承担责任。

**8.2 数据归属**：平台系统生成的交易数据、消费者行为数据等平台数据归甲方所有；乙方经营形成的销售、库存等商户经营数据归乙方所有，甲方仅在提供服务及平台规则范围内使用。法律另有规定或双方另有约定的除外。

**8.3 个人信息保护**：双方处理个人信息应遵循合法、正当、必要原则，依法履行《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规规定的义务，采取必要安全措施保护个人信息安全。

**8.4 知识产权归属**：平台及甲方提供的软件、系统、技术架构、规则文档及相关知识产权归甲方或其权利人所有，乙方仅可在本协议目的范围内使用，不得复制、修改、反编译、转授权或用于其他用途。

**8.5 保密义务**：双方对因签署或履行本协议知悉的对方未公开的经营信息、商业秘密、技术资料及平台数据承担保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露，法律法规或监管机关要求披露的除外。本条在协议终止或解除后持续有效。

# 第九条 邀请与推荐

**9.1** 乙方可基于真实推荐关系邀请其他商户入驻平台，并按平台规则获得相应的单级邀请推荐奖励。

**9.2** 推荐奖励仅以乙方直接邀请的商户实际完成入驻并经审核通过为前提，按被邀请商户实际发生的有效业务口径结算；平台不设多层次计酬机制，不以发展人员数量或层级作为计酬依据，本协议及平台规则项下的合作均不构成法律意义上的分销、代理或传销安排。

**9.3** 乙方不得虚构邀请关系、刷单或采取其他方式套取推荐奖励；违反的，甲方有权收回相关奖励、暂停或终止合作并依法追责。

**9.4** 乙方不得以甲方或平台名义对外发展渠道、收取加盟费、保证金或作出收益承诺，不得从事商业贿赂、利益输送等违法违规行为。

# 第十条 违约责任

**10.1** 除本协议另有约定外，一方违反本协议约定给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。

**10.2** 乙方违反本协议或平台规则的，甲方有权依据本协议及平台规则采取第 4.7 款、第五条、第六条规定的处理措施，并要求乙方赔偿因此给甲方、消费者或第三方造成的损失。

**10.3 责任限制**：除因故意或重大过失、侵犯第三方知识产权、违反保密或个人信息保护义务以及依法不得限制责任的情形外，一方就本协议项下普通直接损失向另一方承担的累计赔偿责任，以该方在违约事由发生前十二个月内实际向对方支付的费用总额为限。

**10.4** 甲方不因提供平台服务而成为乙方与消费者、供应链或异业门店之间交易的当事人或担保人，不对上述交易的风险承担责任。

**10.5 平台服务中断免责**：因系统维护、升级、网络安全事件、第三方原因或不可抗力导致平台服务中断、延迟或数据损失的，甲方在法律法规允许范围内不承担赔偿责任。

# 第十一条 协议期限与终止

**11.1** 本协议自双方签署（或乙方在线确认）之日起生效，有效期为一年。协议期限届满，双方均未另行书面确认续签的，本协议到期终止，不自动续期。

**11.2** 双方协商一致可提前解除本协议；一方严重违约的，守约方有权书面通知解除本协议。

**11.3** 发生下列情形之一的，甲方有权书面通知乙方立即解除本协议：

- 乙方提交虚假材料或不再满足入驻审核标准的；
- 乙方从事违法活动或严重违反平台规则的；
- 乙方逾期支付服务费超过三十日的；
- 乙方主体被吊销、注销营业执照或列入失信被执行人名单的；
- 其他致使本协议目的无法实现的情形。

**11.4 终止后处理**：本协议终止或解除后，乙方应立即停止使用平台服务，甲方有权关闭乙方账号、下架其商品服务并停止积分发放；双方应在十五日内结清应付未付费用；乙方额度池及未核销积分按平台规则处理；本协议项下保密、争议解决等条款继续有效。

# 第十二条 法律适用与争议解决

**12.1** 本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

**12.2** 因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向平台方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十三条 通知与送达

**13.1** 甲方通过平台公告、站内信、微信、短信、电子邮件等电子方式向乙方发送的通知，自发送之时起视为送达；双方按本协议记载的联系地址、联系方式发送的书面通知，自发送之日起视为送达。

**13.2** 一方联系方式或地址变更而未书面通知对方的，按原联系方式或地址发送的通知仍视为有效送达，由此产生的后果由该方自行承担。

# 第十四条 其他约定

**14.1** 本协议构成双方就平台入驻合作事宜达成的完整约定，取代此前双方就同一事项达成的任何口头或书面安排。本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。

**14.2** 本协议任一条款被认定无效或不可执行的，不影响其他条款的效力；双方应以最接近该条款原意且合法有效的条款予以替代。

**14.3** 未经甲方书面同意，乙方不得转让本协议项下的权利义务。

**14.4** 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议；补充协议与平台规则不一致的，以补充协议约定为准；本协议与平台规则不一致的，除双方另有书面约定外，以平台规则为准。

**14.5** 本协议以纸质或电子方式签署，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；通过平台在线确认签署的，电子签署记录与纸质签署具有同等法律效力。

# 附件一 商户入驻审核标准

## 一、审核对象与原则

1. 审核对象：申请入驻平台的企业、个体工商户及其他依法登记的经营者。

2. 审核原则：依法合规、真实诚信、风险防控、持续监管。

## 二、主体资质标准

1. 企业商户：持有有效营业执照，经营范围覆盖拟经营品类，未被列入经营异常名录或严重违法失信名单。

2. 个体工商户：持有有效营业执照或按平台规则完成经营者信息登记。

3. 经营许可：经营事项依法需取得行政许可的（如食品经营许可、卫生许可等），应持有对应有效许可证件。

4. 个人经营者：按平台规则提供有效身份证明及经营信息（适用免于登记情形的，按平台规则执行）。

## 三、商品与服务标准

1. 商品或服务来源合法，为正品、质量合格，符合国家强制性标准及标签标识要求。

2. 不属于附件二所列禁售商品或法律法规禁止经营的商品服务。

3. 不侵犯他人知识产权、名称权、肖像权等合法权益。

## 四、信用与合规标准

1. 无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

2. 近一年内无与经营活动相关的重大行政处罚或重大消费者投诉。

3. 承诺遵守本协议、平台规则及国家法律法规，并履行持续合规义务。

## 五、审核材料清单

| 材料类别 | 适用对象 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 主体资质 | 企业 | 营业执照（副本）复印件、法定代表人身份证明、收款账户信息 |
| 主体资质 | 个体工商户 | 营业执照复印件、经营者身份证明 |
| 主体资质 | 个人经营者 | 有效身份证明、经营信息登记表 |
| 经营许可 | 需许可品类 | 对应行政许可证书或备案证明 |
| 经营信息 | 全部商户 | 经营品类、经营场所（摊位）信息、联系方式 |
| 商品信息 | 全部商户 | 主营商品或服务清单、宣传素材 |
| 信用信息 | 全部商户 | 信用承诺书、合规声明 |

## 六、审核流程

1. 乙方在线提交入驻申请及材料；
2. 甲方在平台规则规定的工作时限内完成形式审核与实质审核；
3. 甲方将审核结果通知乙方；通过审核的，开通平台账号并签署本协议。
4. 甲方有权根据监管要求、平台风险状况调整审核标准并公示。

## 七、持续合规

1. 乙方入驻后应持续满足本审核标准及平台规则；

2. 资质到期、吊销、注销或经营情况发生重大变化的，乙方应主动告知甲方；

3. 甲方可对乙方进行定期或不定期复核；复核不通过的，按平台规则处理。

# 附件二 平台运营规范细则（禁售商品与违规行为清单）

## 一、禁售及限售商品

1. 法定违禁品：毒品及吸毒工具、枪支弹药及管制器具、爆炸物、危险化学品、淫秽物品、赌博用具等法律法规禁止销售的商品。

2. 假冒伪劣商品：假冒注册商标商品、侵权仿冒品、三无产品、不合格商品。

3. 过期变质食品及不符合食品安全标准的商品。

4. 法律法规或平台规则禁止销售的其他商品。

5. 限售商品：依法需取得许可或满足特定条件方可销售的商品（如烟草、药品、保健食品等），商户应具备相应资质并按平台规则销售。

## 二、违规行为清单

- 提供虚假材料或信息；
- 销售禁售、假冒伪劣、侵权商品或提供违规服务；
- 虚假宣传、价格欺诈、先涨后降等不正当促销；
- 刷单炒信、伪造交易、虚构订单、套取或倒卖积分；
- 拒不处理消费者退款售后请求或侵害消费者合法权益；
- 冒用平台或甲方名义对外承诺、收款、签约；
- 从事多层级分销宣传、收益承诺或商业贿赂等违法违规行为；
- 发布违法违规信息或从事不正当竞争；
- 违反平台规则的其他行为。

## 三、违规处理措施

甲方依据违规情节轻重，按“警告、限制功能、商品下架、暂停积分发放、暂停结算、暂停服务、解除协议”阶梯处理，并有权追回相关积分或收益、要求赔偿损失；涉嫌违法犯罪的，依法移交有关机关处理。

# 附件三 积分规则与核销办法

## 一、积分性质

积分是平台面向消费者的兑换与抵现营销工具，不属于法定货币，不构成预付款、储值或债权凭证。

## 二、额度池与划拨

1. 商户按平台规则以采购沉淀方式形成积分额度池；

2. 交易成交时，平台按规则从该商户额度池划拨积分至消费者账户；

3. 商户额度池余额以平台系统记录为准。

## 三、使用与核销

1. 消费者可在平台合作异业门店按该门店自定规则使用积分兑换或抵现；

2. 积分有效期、单次使用限额及适用范围以平台规则或门店核销规则为准；

3. 平台按规则与异业门店结算核销金额。

## 四、禁止行为

消费者或商户不得套现、倒卖、变相转让积分；商户不得协助消费者实施上述行为。

## 五、终止处理

商户经营终止或协议解除的，其额度池及未核销积分的处理按平台规则执行；平台规则未明确的，双方协商处理。

# 签署页

甲方（盖章）：九江市瑞伟固德工程有限公司；授权代表：熊文；签署日期：2026 年 10 月 29 日

乙方（盖章/签字）：_____；授权代表/经营者：_____；签署日期：_____年____月____日